

**ДОГОВОР
НА ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИТОРСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ № 392-2024**

г. Санкт-Петербург

«10» января 2024г.

AGMS SOLUTIONS LIMITED, созданное и действующее в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики, именуемое в дальнейшем – Экспедитор, в лице директора Wang Ya, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Модуль» (сокращенное наименование – ООО «Модуль»), созданное и действующее в соответствии с законодательством России, именуемое в дальнейшем – Клиент, в лице генерального директора Альтшуллера Александра Абрамовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор регулирует порядок взаимодействия сторон, при выполнении Экспедитором поручений Клиента на организацию перевозок грузов Клиента во внутрироссийском и международном сообщении.

1.2. Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязанности, от своего или от имени Клиента, по поручению, за счет и в интересах Клиента, за плату, организовывать определенные настоящим договором услуги, связанные с перевозкой грузов. Организация перевозок осуществляется в соответствии с Поручением экспедитору (форма Поручения экспедитору - Приложение №1 к настоящему договору), по ставкам, оговоренным в Приложениях к настоящему договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Экспедитор в соответствии с Поручением экспедитору организует транспортно-экспедиторское обслуживание грузов Клиента и терминальную обработку грузов Клиента на терминалах (прием/выдача грузов, перетарка грузов, хранение грузов на терминалах, погрузо-разгрузочные и иные работы) и выполняет ниже перечисленные виды услуг:

2.1.1. оказывает консультации по вопросам

**TRANSPORT AND FREIGHT
FORWARDING SERVICE CONTRACT No.
392-2024**

St. Petersburg

January 10, 2024

AGMS SOLUTIONS LIMITED set up and acting in accordance with the law of the People's Republic of China, hereinafter referred to as the Forwarder, represented by Mrs. Wang Ya, acting on the basis of the Power of Attorney, on the one part, and

Limited Company «MDL Forwarding» (short name – «MDL Forwarding» Co. Ltd.) set up and acting in accordance with the law of the Russian Federation, hereinafter referred to as the Customer, represented by the General Director Alexander A. Altshuller, acting ex officio, on the other part,

have agreed as follows:

1. SUBJECT MATTER OF CONTRACT

1.1. The present Contract outlines the relationship between the Parties within a period during which the Forwarder fulfills the Customer's orders to transport its inland and export/import cargoes.

1.2. The Customer orders and the Forwarder undertakes to arrange certain services incidental to transportation of the Customer's cargoes for a fee, in its own name or on behalf of the Customer, upon request, at the expense and for the benefit of the Customer. The transport services shall be arranged according to the Forwarding order (as per Addendum No. 1 hereto) at the rates stipulated by the Addenda hereto.

2. OBLIGATIONS OF THE PARTIES

2.1. According to the Forwarding order, the Forwarder shall arrange transport and forwarding services and terminal handling services for the Customer's cargoes (receipt/release of cargoes, restuffing, storage at the terminals, loading/unloading, etc.) and shall provide the following services:

транспортировки грузов;

2.1.2. организует перевозку грузов;

2.1.3. заключает от своего имени соответствующие Договоры с российскими и иностранными транспортными, транспортно-экспедиторскими организациями и другими организациями на перевозку и обслуживание грузов по заявке Клиента;

2.1.4. по просьбе Клиента даёт Клиенту информацию о движении груза, информирует Клиента о датах погрузки, поступления / отправления со складов, а также о дате прохождения оговоренных контрольных пунктов - по отдельной договоренности;

2.1.5. по поручению Клиента и за его счет организует страхование груза, обеспечивает перегрузку и промежуточное хранение груза с соблюдением карантинных и санитарных формальностей в соответствии с действующим порядком проведения данных операций;

2.1.6. по согласованию Сторон выполняет другие поручения Клиента с оплатой услуг и возмещением расходов в порядке, установленном настоящим Договором и Приложениями к нему;

2.1.7. организует таможенное оформление грузов Клиента, в случае необходимости организует оплату таможенных платежей, предоставляет таможенному представителю документы, необходимые для оформления грузов, и заявки на таможенное оформление, в том числе, от имени и за счет Клиента заключает договоры с таможенным представителем

для организации таможенного оформления грузов Клиента в таможенных органах в соответствии с избранной таможенной процедурой с правом производить необходимые расчеты.

Перечень услуг в отношении конкретного груза согласовывается сторонами в Приложениях к договору.

2.2. Экспедитор вправе привлекать третьих лиц к исполнению обязанностей по договору, при этом Экспедитор не освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.

2.3. Обязанности Клиента:

2.3.1. По запросу Клиент обеспечивает выдачу Экспедитору доверенности от получателя/отправителя груза с указанием полномочий, необходимых для исполнения обязанностей по настоящему договору, а также доверенности на право заключения договоров с таможенными представителями для организации таможенного оформления грузов.

2.1.1. give advice on transport matters;

2.1.2. arrange transport;

2.1.3. contract transport and handling services upon request of the Customer from Russian and foreign transport, transport and forwarding and other organizations in its own name;

2.1.4. inform the Customer, upon request of the latter, about cargo movement, inform the Customer about the dates of loading, arrival at/departure from warehouses, dates of transit through agreed check points – if agreed separately;

2.1.5. arrange cargo insurance, transshipment and intermediate storage, upon request and at the expense of the Customer, subject to quarantine and hygienic requirements as per the current standards operating procedures;

2.1.6. fulfills other orders of the Customer as agreed upon by the Parties with the services to be paid and the costs to be reimbursed as stipulated by this Contract and the Addenda hereto;

2.1.7. arrange customs clearance of the Customer's cargoes; if required, arrange payment of customs duties, provide documents required for customs clearance and requests for customs clearance to the customs representative; in particular, enter into contracts with the customs representatives, on behalf and at the expense of the Customer, in order to arrange customs clearance of the Customer's cargoes in accordance with the chosen customs procedure with the right to make necessary payments.

The list of services to be provided for each particular cargo shall be agreed upon by the Parties and specified in the Addendum to this Contract.

2.2. The Forwarder may engage third parties to perform its obligations under the Contract, but this shall not exempt the Forwarder from liability for failure to perform or improper performance of the Contract.

2.3. Obligations of the Customer:

2.3.1. If requested, the Customer shall ensure that a power of attorney is issued by the consignee/shipper to the Forwarder authorizing the latter to do and carry out any actions required under this Contract and to enter into contracts with customs representatives to arrange customs clearance of cargoes.

2.3.2. Клиент предоставляет Экспедитору документы на груз, а также в письменной форме всю необходимую информацию о грузах, их количестве, упаковке, массе, размерах грузовых мест, сроках доставки, адрес доставки груза, условия поставки и другую, необходимую для перевозки информацию. В случае возникновения любых изменений в поручениях Клиента Экспедитору, выдаваемых в соответствии с настоящим договором, либо возникновении изменений в графике завоза груза, его объёме, номенклатуре, при изменении адреса доставки груза, условий поставки, а также при возникновении любых других обстоятельств, которые могут повлиять на ход исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору, Клиент обязан немедленно сообщить об этом Экспедитору в письменной форме.

2.3.3. Предоставляет Экспедитору груз, в соответствии с информацией, оговоренной в п.2.3.2., предварительно согласовав с Экспедитором дату и место передачи груза.

2.3.4. При погрузке груза на складах отправителя погрузка груза производится в соответствии с международными правилами погрузки и крепления груза, в надёжной таре и упаковке. Предоставлять к перевозке грузы в соответствии с поручениями (заявками), подтвержденными Экспедитором, в надёжной таре и упаковке, предохраняющей от порчи и повреждения по пути следования и в процессе погрузочно-разгрузочных работ, согласно нормам, принятым в международных перевозках. Передавать Экспедитору или другим лицам необходимые транспортные и сопроводительные документы (ветеринарные, санитарные сертификаты, товаросопроводительные документы, указания классификации опасных грузов и т.д.). Клиент несет полную ответственность за полноту, достоверность и правильность оформления документов, передаваемых Экспедитору.

2.3.5. Направляет Экспедитору поручение (заявку) не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты передачи груза Экспедитору.

2.3.6. Оплачивает счета Экспедитора в течение 90 (девяноста) банковских дней с момента получения и подтверждает оплату платежным поручением с отметкой банка, если иные условия оплаты не согласованы Сторонами в Приложениях к настоящему договору. В случае несоблюдения этого условия Экспедитор пользуется правом удержания груза и/или относящихся к нему документов, при этом Клиент

2.3.2. The Customer shall submit to the Forwarder written shipping documents and all required information about the cargo, its quantity, packing, weight, dimensions of packages, delivery dates, delivery address, delivery terms as well as any other information required for arrangement of transport. In case of any changes in the Forwarding orders placed under this Contract or any changes in the delivery schedule, cargo volume, list of cargoes, delivery address, delivery terms or in case of any other circumstances which might have an adverse effect on performance of obligations under this Contract, the Customer shall immediately inform the Forwarder thereof in writing.

2.3.3. The Customer shall transfer the cargo to the Forwarder according to Cl. 2.3.2 hereof, having agreed with the Forwarder upon the time and place of such transfer in advance.

2.3.4. If loaded at the warehouse of the shipper, the cargo shall be loaded in accordance with the international rules on cargo loading and securing, in safe packaging. The Customer shall provide the cargoes to be transported in accordance with the orders (request) approved by the Forwarder in safe packaging which shall protect the cargo from damages during transport and handling operations and in accordance with the internationally accepted standards. The Customer shall submit the required transport and supporting documents to the Forwarder or other parties (veterinary, hygienic certificates, shipping documents, documents confirming classification of dangerous goods, etc). The Customer shall be fully liable for accuracy and completeness of the information and correct preparation of documents submitted to the Forwarder.

2.3.5. The Customer shall send the Forwarding order (request) to the Forwarder not later than 5 (five) working days prior to transfer of cargo to the Forwarder.

2.3.6. The Customer shall pay the invoices issued by the Forwarder within 90 (ninety) bank days of their receipt and shall confirm the payment with a payment order bearing a bank stamp, unless the terms of the Addenda to this Contract between the Parties note the otherwise. If the Customer fails to comply with the above obligation, the Forwarder shall have the right to retain the cargo and/or shipping documents, and the expenses arising in connection with the cargo retention shall be borne by the Customer.

также оплачивает расходы, связанные с удержанием грузов.

2.3.7. Экспедитор направляет Клиенту по электронной почте, факсимильной связи или иным каналам электронной связи Акт об оказанных транспортно-экспедиторских услугах (далее Акт). Клиент обязан подписать и направить его Экспедитору в течение 10 (десяти) дней с даты направления Акта Экспедитором. Не направленный Клиентом в адрес Экспедитора в указанный срок Акт считается подписанным и вступает в силу с даты его составления Экспедитором, стоимость выполненных работ / оказанных услуг подлежит отражению в бухгалтерском учете Экспедитора. Стороны договорились использовать Акт об оказанных транспортно-экспедиторских услугах в качестве Отчёта Экспедитора. Акт, подписанный и направленный Клиентом Экспедитору позже указанного срока считается дополнительным подтверждением факта приема выполненных работ / оказанных услуг.

2.3.8. Клиент решает все спорные вопросы, возникающие в процессе перевозки, связанные с недостаточным количеством документов или указанием недостоверных данных в сопроводительных документах с пограничными и таможенными органами стран отправителя, получателя. Задержка транспортного средства по вышеуказанной причине приравнивается к сверхнормативному простоя и оплачивается Клиентом в размере, согласованном сторонами в Приложениях к договору.

2.3.9. Клиент своими силами и за свой счет обеспечивает надлежащее размещение и крепление груза на автомобилях, а также погрузку, выгрузку и, при необходимости, таможенную очистку груза. Размещение и крепление груза должны обеспечивать его сохранность в процессе перевозки, а также исключать возможность повреждения транспортных средств, в противном случае Экспедитор освобождается от ответственности за повреждение груза. В случае повреждения (загрязнения) транспортных средств в ходе погрузочно-разгрузочных работ Клиент несет ответственность в размере фактических затрат на их ремонт (очистку, дезинфекцию).

2.3.10. Клиент несет ответственность за действия отправителя (грузоотправителя)/получателя (грузополучателя) как за свои собственные действия.

2.4. Стороны используют формы экспедиторских документов (поручение Экспедитору, экспедиторская расписка, складская

2.3.7. The Forwarder shall send to the Customer via e-mail, facsimile or other communication channels a certificate of services rendered (hereinafter referred to as the Certificate). The Customer shall sign it and send it back to the Forwarder within 10 (ten) days from the moment of sending of the Certificate by the Forwarder. A certificate which is not sent by the Customer to the Forwarder within the stipulated time is considered to be signed and comes into force on the date of its drafting by the Forwarder, costs of work executed/services rendered to be reflected in accounting records of the Forwarder. The Parties have agreed to use the certificate of services rendered as the forwarder's report. A certificate which is signed and sent later than specified date to be considered as an additional confirmation that work executed/services rendered were accepted.

2.3.8. The Customer shall settle all issues arising during transport in connection with missing documents or inaccurate information in the supporting documents with border and customs authorities of the country of shipper and consignee. Detention of trucks for the above reasons shall be considered as use of trucks beyond the standard time and shall be paid by the Customer at the rates agreed upon by the Parties and specified in the Addenda to this Contract.

2.3.9. The Customer shall arrange, at its own expense, for the cargo to be properly stowed and secured on trucks and arrange loading, unloading and, if required, customs clearance of the cargo. Stowage and securing shall ensure safety of the cargo during transport and exclude the possibility of any damages to trucks; otherwise, the Forwarder shall not be held liable for any damages to the cargo. In case of any damages to (contamination of) trucks during loading/unloading, the Customer shall be held liable for the actual costs of repair (cleaning, disinfection).

2.3.10. The Customer shall be held liable for any actions of the shipper/consignee as for its own actions.

2.4. The Parties shall use the forms of forwarding documents (forwarding order, forwarder's receipt, warehouse receipt) in accordance with the requirements of Cl. 5 of the Russian Government Act No. 554 of September 8, 2006 on Approval of

расписка) в соответствии с требованиями п. 5 Постановления Правительства РФ от 8 сентября 2006г. №554 «Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности» и п. 5 Приказа Минтранса РФ от 11 февраля 2008г. №23 «Об утверждении Порядка оформления и форм экспедиторских документов» (далее по тексту - Правила).

Согласно п.п. 6 Правил Экспедитор также вправе использовать в качестве экспедиторских документов иные формы, в том числе:

2.4.1. заявки Клиента в качестве поручений Экспедитору;

2.4.2. транспортные накладные в качестве экспедиторских расписок.

2.4.3. акты и/или иные документы о приеме грузов на хранение в качестве складских расписок.

2.5. Нормативное время нахождения транспортного средства при погрузке / таможенном оформлении, как и при разгрузке/ таможенном оформлении определяется из расчета: 48 (сорок восемь) часов на российской территории и 24 (двадцать четыре) часа на иностранной территории, если в Приложениях к договору не оговорено иное. Оплата сверхнормативного простоя транспортного средства осуществляется Клиентом в размере, согласованном сторонами в Приложениях к договору.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Каждая из сторон должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств.

3.2. При просрочке оплаты счетов Экспедитор имеет право начислить штрафную неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязанностей по договору.

3.3. Экспедитор не несет ответственности за:

3.3.1. Качество и соответствие принятого к перевозке груза документам, удостоверяющим их ассортимент, тип, марку и т.п., что является неотличимой особенностью груза и может быть определено исключительно путем экспертизы или анализа, с выдачей сертификата качества или соответствия. Все споры с таможенными органами, которые могут возникнуть из-за ненадлежащего оформления Клиентом документов либо из-за других упущений Клиента, разрешаются Клиентом без участия Экспедитора.

Rules for Forwarding Services and Cl. 5 of the Decree of the Russian Ministry of Transport No. 23 of February 11, 2008 on Approval of Forwarding Documentation

Procedures and Forms (hereinafter referred to as the Rules).

According to Cl. 6 of the Rules, the Forwarder has the right to use other forms of forwarding documents including:

2.4.1. customer's requests as forwarding orders;

2.4.2. waybills as forwarder's receipts;

2.4.3. reports and/or other documents confirming acceptance of cargo for storage as warehouse receipts.

2.5. Standard time for truck loading/customs clearance and truck unloading/customs clearance shall be 48 (forty-eight) hours in the Russian Federation and 24 (twenty-four) hours in any other country, unless otherwise specified in the Addenda to the Contract. Use of trucks beyond the standard time shall be paid by the Customer at the rates agreed upon by the Parties and specified in the Addenda to this Contract.

3. LIABILITY OF THE PARTIES

3.1. Each of the Parties shall perform its obligations properly rendering every possible assistance to the other Party in performance of its obligations.

3.2. In case of delay in payment, the Forwarder may charge a penalty fee at the rate of 0.1 % of the unpaid amount per each day of delay. Payment of the penalty fee shall not exempt the Customer from its obligations under the Contract.

3.3. The Forwarder shall not be held liable for:

3.3.1 quality and conformity of the cargo accepted for transportation to the documents certifying assortment, type, mark, etc., which is an indistinguishable feature of the cargo and can be determined solely by examination or analysis with subsequent issue of a certificate of quality or conformity. All disputes with customs authorities which may arise due to incorrect preparation of documents by the Customer or any other neglects of the Customer shall be settled by the Customer

3.3.2. Несоответствие количества мест и массы, заявленных в транспортных документах, фактическому количеству мест и массе груза.

3.3.3. Внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых/переданных в исправной таре.

3.3.4. Убытки, возникшие вследствие хранения на открытом воздухе, если такое хранение было согласовано с Клиентом или предусмотрено обычным характером перевозки.

3.3.5. Несоблюдение сроков перевозки грузов при ненадлежащем оформлении транспортных документов или ненадлежащем выполнении Клиентом условий настоящего Договора.

3.3.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, вследствие несоблюдения Клиентом пункта 2.3.2. настоящего договора.

3.4. В случае возникновения дополнительных расходов (включая, но не ограничиваясь - detention, demurrage, использование контейнерного оборудования, портовые сборы судоходных линий, агентские сборы, хранение груза, его пересчет, подработка, досмотр, расходы, связанные с отсутствием документов, тары, непредъявлением груза, штрафами транспортных организаций и т.п.) и/или убытков, такие расходы и/или убытки подлежат возмещению без предъявления дополнительных претензий и оплачиваются Клиентом на основании счета Экспедитора в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета.

3.5. Если в случае ненадлежащего исполнения Экспедитором поручений Клиента и своих обязательств по настоящему Договору у Клиента возникают убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

Платежи по данному Договору осуществляются следующим образом:

4.1. Стоимость работ и услуг Экспедитора по организации перевозки и проведению банковских расчетов по данному Договору оплачивается Клиентом по ставкам, указанным в Приложениях к данному Договору, и являющихся его неотъемлемыми частями. Ставки указываются в долларах США.

4.2. В случае возникновения услуг Экспедитора, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны должны оговорить таковые в дополнительном Приложении к настоящему

without participation of the Forwarder.

3.3.2. conformity of number of packages and weight declared in transport documents to the actual number of packages and weight;

3.3.3. shortage inside the packages received/released in good order;

3.3.4. losses which have arisen due to storage in the open air if such storage has been agreed with the Customer or is customary for such type of transport;

3.3.5. any delay in delivery caused by incorrect preparation of transport documents or failure of the Customer to comply with the conditions of the Contract;

3.3.6. failure to perform or improper performance of obligations under the Contract due to failure of the Customer to comply with Cl. 2.3.2. of this Contract.

3.4. If additional expenses incur (including, but not limited to detention, demurrage, use of container equipment, port charges of shipping lines, agency fees, cargo storage, tally, package repair, inspection, expenses related to missing documents, tare, failure to submit cargo for transportation, penalties imposed by transport organizations, etc.), such expenses shall be reimbursed by the Customer without any additional claims and shall be paid against an invoice of the Forwarder within 5 (five) bank days of its receipt.

3.5. If the Forwarder fails to properly fulfill the Customer's orders or to perform its obligations under the Contract and this results in additional expenses of the Customer, such expenses shall be reimbursed in accordance with the current laws of the Russian Federation.

4. PAYMENTS BETWEEN THE PARTIES

Payments under this Contract shall be made as follows:

4.1. Price of works and services of the Forwarder incidental to arrangement of transport and bank payments under this Contract shall be paid by the Customer at the rates stipulated by the Addenda to this Contract which are an integral part hereof. The rates shall be denominated in USD.

4.2. Should the Forwarder render any services which are not included into this Contract, the Parties shall specify such services in an Addendum to this Contract.

Договору.

4.3. Оплата стоимости работ и услуг по настоящему договору производится в долларах США по факту оказания услуг в сроки, указанные в п.2.3.6 настоящего договора. Клиент имеет право произвести предварительную оплату услуг. В этом случае услуги должны быть оказаны в срок не более 90 дней после перечисления предоплаты.

Сторонами может быть согласована оплата в Китайских Юанях.

Пересчёт долларов США в Юанях осуществляется с использованием курсов, установленных ЦБ РФ на дату оплаты.

4.4. Экспедитор сохраняет за собой право на перерасчет тарифов на услуги по организации перевозки и стоимости транспортно-экспедиционного обслуживания в одностороннем порядке в случае введения новых условий перевозки, изменения тарифов железными дорогами, портами или другими транспортными организациями. В этом случае новые тарифы, новый порядок исчисления тарифов вводятся с даты их введения железными дорогами, портами или другими транспортными организациями.

4.5. В случае экономии Экспедитором средств Клиента при выполнении поручений, сэкономленные денежные средства считаются дополнительным вознаграждением Экспедитора.

4.6. Банковские расходы по перечислению средств несёт сторона, осуществляющая платёж.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

5.1. Действие Договора начинается с момента его подписания и заканчивается 31 декабря 2024г.

5.2. Если за один месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не заявит о его прекращении, то срок его действия пролонгируется на каждый новый календарный год.

5.3. Каждая из сторон может досрочно расторгнуть настоящий договор, проинформировав другую сторону письменно за 30 дней до даты фактического расторжения.

6. ФОРС-МАЖОР

При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств (форс-мажор) по настоящему Договору, например: пожара, стихийных бедствий, войны, забастовки, военных операций любого характера,

4.3. Payment for the works and services under this Contract shall be made in USD upon completion of services and within the terms stipulated in par. 2.3.6 of the Contract. The Customer shall have the right to pay for the services in advance. In this case the services shall be rendered within 90 days after transfer of the advance payment.

The Parties may agree upon payment in Chinese yuan (CNY).

Conversion of USD into CNY shall be made at the exchange rates set by the Central Bank of the Russian Federation as on the date of payment.

4.4. The Forwarder reserves the right to unilaterally recalculate tariffs for transport services and commission in case of change of tariffs and tariffs charging procedures by railways, ports and other transport organizations. In this case new tariffs, new procedures shall be valid from the date of their introduction by railways, ports or other transport organizations.

4.5. If the Forwarder manages to achieve cost savings when fulfilling the Customer's orders, such savings shall be deemed to be additional remuneration of the Forwarder.

4.6. Bank charges to be paid for bank transfer shall be borne by the party making the payment.

5. CONTRACT TERM

5.1. The Contract shall take effect upon signing and remain in effect till December 31, 2024.

5.2. If neither Party gives a termination notice to the other Party one month prior to its expiry, the Contract shall be prolonged each time for another calendar year.

5.3. Either Party may terminate the Contract prior to its expiry by giving a termination notice to the other Party not later than 30 days prior to actual termination.

6. FORCE-MAJEURE

In case of any circumstances which prevent either Party from performing its obligations under the Contract, wholly or in part (force-majeure), including fire, natural disasters, war, strike, hostilities of any kind, regulations of authorities, blockade etc., the period given to the Parties for

распоряжения властей, блокады - срок исполнения Сторонами их обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

7. СПОРЫ

Споры между Сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора в случае неурегулирования их подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Настоящий договор регулируется нормами материального права Российской Федерации. В случае наличия расхождений между текстом договора на русском языке и текстом на английском языке преимущество имеет текст на русском языке.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

8.2. Настоящий договор составлен и подписан обеими Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

8.3. Если в результате изменения действующего законодательства какое-либо положение настоящего Договора становится недействительным, это не должно затрагивать другие положения настоящего Договора. Недействительное положение заменяется положением, близким по смыслу с заменяемым, и допустимым в правовом отношении.

8.4. Стороны договорились, что документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, а также документы, подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи при заключении и исполнении настоящего договора имеют силу оригинала.

8.5. Любая информация о финансовом положении сторон и условиях сотрудничества с третьими лицами, участвующими в реализации договора, предусмотренного настоящим договором, будет считаться конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из сторон. Каждая Сторона обязана охранять коммерческие интересы другой Стороны, соблюдая строгую нейтральность в отношениях с ее клиентами и не разглашая

performance of their obligations hereunder shall be prolonged for the period of such circumstances being in effect.

7. DISPUTES

Any disputes which may arise in the course of fulfilling this Contract in case of the Parties being unable to come to an amicable settlement are to be submitted for the settlement by Arbitration of St. Petersburg and Leningrad oblast (region). The present Contract is governed by Russian material law. Should there be any discrepancies between the Russian and English versions of the Contract, the Russian version shall prevail.

8. MISCELLANEOUS

8.1. Amendments and additions to this Contract shall only be valid if executed in writing and signed by authorized representatives.

8.2. This Contract is executed and signed by both Parties in two counterparts, having the same legal force, one for each of the Parties.

8.3. If any provision becomes invalid due to changes in the current laws, the validity of the other provisions shall not be affected thereby. A provision which proved to be invalid shall be replaced by a provision which comes as close as possible to the purpose of the invalid provision and is legally acceptable.

8.4. The parties have agreed that documents received by fax, e-mail or other means of communication and documents bearing an electronic digital signature or any other equivalent of a handwritten signature which are signed for the purpose of entering into and performing this Contract shall be considered to be original.

8.5. Any information about the financial performance of the Parties and conditions of cooperation with third parties involved into performance of the Contract shall be treated as confidential and shall not be disclosed. Any other confidentiality provisions may be agreed upon by the Parties upon request of either Party. Each Party shall protect commercial interests of the other Party, shall be strictly neutral in relations with its customers and shall not disclose commercial information received from the other Party.

получаемую коммерческую информацию.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Экспедитор / The Forwarder:
AGMS SOLUTIONS LIMITED

REGISTERED ADDRESS: UNIT 11 27F K WAH
CENTRE 191 JAVA ROAD NORTH
POINT HK

OFFICE ADDRESS: Room 1505 Unit A
NO.2419, Hunan Rd Pudong District, 201204
Shanghai
China

TEL: 021-61080755

e-mail: finance@modul.sh.cn

BANK INFORMATION:

BENEFICIARY BANK: Standard Chartered Bank
(Hong Kong) Limited

BANK ADDRESS: 3/F, Standard Chartered Bank
Building; 4-4A Des Voeux Road
Central, Hong Kong

Bank Code : 003

Branch Code : 407

SWIFT Code : SCBLHKHHXXX

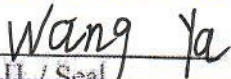
Current Account HKD: 40701020857

Current Account USD: 40701020903

Current Account CNY: 40701020954

AGMS SOLUTIONS LIMITED
Директор / Director

For and on behalf of
AGMS SOLUTIONS LIMITED


M.H. / Seal Wang Ya
Authorized Signature(s)

9. LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES

Клиент / The Customer:
ООО «Модуль» / «MDL Forwarding» Co. Ltd

Адрес / Legal address:

195112, Россия, г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., д. 64, лит. Б, пом. 24Н /
195112, Russia, Saint Petersburg, Malookhtinskiy
pr. 64, liter B, 24N

Телефон/факс / Tel./Fax: +7 (812) 303-91-49

Факс / Fax: +7 (812) 271-31-85

e-mail: sales@modul.spb.ru

ИНН/INN 7808014367 КПП/KPP 780601001

ОГРН/OGRN 1027809217622

USD

Beneficiary: «MDL Forwarding» Co. Ltd.

Account: 40702840300020490282

Tr acc: 40702840600020490283

Beneficiary bank: UniCredit Bank 9

Prechistenskaya nab., Moscow, 119034

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New
York,

SWIFT CODE: CHASUS33

157791309

CNY

Beneficiary: «MDL Forwarding» Co. Ltd.

Account: CNY 40702156120020000151

Tr acc 40702156420020000152

UNICREDIT BANK AO, MOSCOW, 9

Prechistenskaya nab., Moscow, 119034

SWIFT: IMBKRUMM

Correspondent bank:

BANK OF CHINA (RUSSIA), Moscow,

SWIFT: BKCHRU33

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited. Hong Kong

SWIFT: HSBCHKHH

Corr acc 30109156000000000070

**ООО «Модуль» / «MDL Forwarding» Co.
Ltd.**

Генеральный директор / General Director



**А.А. Альтшуллер /
Alexander A. Altshuller**

ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ / ORDER FOR THE FORWARDING SERVICES
(Заявка) / (Request Form)

Образец / Sample

1 (дата / date)

2 (номер / number)

3. Грузоотправитель / Shipper

4. Клиент / Customer

5. Грузополучатель / Consignee

6. Экспедитор / Forwarder

7. Уведомить сторону о прибытии груза / Notify the party about cargo arrival

8. Страна происхождения груза / Country of cargo' origin

9. Товары, готовые к отправке, место, дата / Goods ready for dispatch, place, date

10. Вид транспорта / Type of transport

11. Пункт назначения / Point of destination

12. Страхование / Insurance

13. Товарный код /
Merchandise code

14. Маркировка /
Labeling

15. Количество мест, вид упаковки / Number of cargo units, type of packaging

16. Вес брутто, нетто /
Gross weight, net weight

17. Объем /
Volume

18. Стоимость
/ Price

19. Размер упаковки / Packaging dimension

20. Требуемые документы / Required documents

21. Особые отметки / Special notes

22. Подпись клиента / Signature of the customer

For and on behalf of
AGMS SOLUTIONS LIMITED

Wang Ya

Authorized Signature(s)